

1515756-04.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... do fato, induzindo-o a praticar o roubo majorado narrado no FATO 1 (cf. Boletim de ocorrência de fls. 14/21; auto de apreensão de adolescente de fl. 01; auto de reconhecimento de pessoa de fl. 39).

Segundo a exordial, CRISTHIAN, FLÁVIO, GABRIEL, CAIO e o adolescente Lucas deliberaram pela prática de um roubo de celular. Assim, saíram às ruas e visualizaram a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515756-04.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515756-04.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185999/2022 - 78º D.P. JARDINS, 26041908 - 78º D.P.

JARDINS, 2185999 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTHIAN DA SILVA LIMA DO SANTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

CRISTHIAN DA SILVA LIMA DO SANTOS, CAIO MONTEZZANO OLIVEIRA ALVES, GABRIEL DE BARROS GARCIA e FLAVIO GONCALVES RODRIGUES, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque:

FATO 1: no dia 11 de julho de 2022, por volta das 03h00, em via pública, na Rua Peixoto Gomide, altura do nº 76, Consolação, neste município e comarca de São Paulo/SP, em concurso e unidade de desígnios entre si e com o adolescente Lucas Santos Lameu, mediante grave ameaça, exercida pela superioridade numérica dos agentes, os quais cercaram e encurralaram a vítima, subtraíram, em proveito comum, o telefone celular Samsung A21S, avaliado em R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), pertencente a Guilherme Humberto Cardoso (cf. boletim de ocorrência de fls. 14/21; auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega de fl. 50; autos de reconhecimento de pessoa de fls. 38 e 39).

FATO 2: nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar acima descritas, facilitaram

a corrupção de Lucas Santos Lameu, menor de 18 (dezoito) anos ao tempo do fato, induzindo-o a praticar o roubo majorado narrado no FATO 1 (cf. Boletim de ocorrência de fls. 14/21; auto de apreensão de adolescente de fl. 01; auto de reconhecimento de pessoa de fl. 39).

Segundo a exordial, CRISTHIAN, FLÁVIO, GABRIEL, CAIO e o adolescente Lucas deliberaram pela prática de um roubo de celular. Assim, saíram às ruas e visualizaram a vítima, a qual estava em via pública, de madrugada, acompanhada por um amigo, enquanto acionava um motorista de aplicativo para voltar ao hotel. De maneira dissimulada, o grupo se aproximou do ofendido e solicitou um cigarro. Em dado momento, contudo, os denunciados mudaram o tom da conversa e, de maneira agressiva e intimidadora, FLÁVIO, GABRIEL, CAIO e o adolescente Lucas cercaram e encurralaram a vítima, de modo a amedrontá-la e reduzi-la à impossibilidade de resistência, enquanto CRISTHIAN subtraiu violentamente o celular das mãos dela. Na sequência, os agentes fugiram, em poder do aparelho telefônico roubado. Ao assim agirem, os denunciados facilitaram a corrupção do adolescente Lucas, pois o induziram a praticar um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. Em seguida, o ofendido abordou uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local e relatou sobre o ocorrido, informando a direção em que os agentes fugiram. Após breve perseguição, os militares detiveram os denunciados e o adolescente, bem como visualizaram CRISTHIAN dispensar o celular roubado ao perceber a aproximação policial. Conduzidos à delegacia de polícia, a vítima reconheceu pessoalmente os denunciados e o adolescente como os autores do roubo (fl. 39), bem como recuperou celular roubado (fl. 50).

Na denúncia foram arroladas as testemunhas PM - WALLYSON SILVA DE AGUIAR, CRISTIANO REZENDE SILVA, PM - EVERTON ALVES CANUTO - RE: 157770-A, e vítima: GUILHERME HUMBERTO COELHO e LUCAS SANTOS LAMEU.

Recebida a denúncia em 18/07/2022 às fls. 169/173, oportunidade em que foi designada data para audiência de instrução e julgamento.

Os réus GABRIEL e CRISTHIAN compareceram espontaneamente aos autos apresentando pedido de liberdade provisória (fls. 104/107 e 142/151, respectivamente), sendo que, após manifestação do Ministério Público (fls. 165/167), o primeiro foi deferido e o segundo, indeferido (fls. 169/173). Em seguida, o réu GABRIEL foi citado e intimado da audiência (fls. 211).

A Defensoria Pública apresentou pedido de liberdade provisória em benefício de FLÁVIO (fls. 259/262), deferido às fls. 265/266. Em seguida, o réu foi citado e intimado da audiência (fls. 286).

Em favor de CAIO, foi concedida liberdade provisória (fls. 305/306). Em seguida, o réu foi citado e intimado da audiência (fls. 327).

Os réus GABRIEL e CRISTHIAN apresentaram resposta à acusação (fls. 290/291 e 276/281, respectivamente). Nessa oportunidade, foram arroladas as mesmas testemunhas da acusação. Além delas, o réu GABRIEL arrolou como testemunha de defesa abonatória: IAGO SANTOS SILVA, JOSÉ EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES, apresentando declaração de boa conduta a fls. 115 e 116/117, respectivamente. Após manifestação do Ministério Público (fls. 296), foi afastada a possibilidade de absolvição sumária e mantido o recebimento da denúncia (fls. 297/298).

Citado a fls. 327, o réu CAIO apresentou resposta à acusação a fls. 328/331, oportunidade em que arrolou a testemunha de defesa Josué Fernandes.

Afastada a possibilidade de absolvição sumária e mantido o recebimento da denúncia (fls. 339).

Às fls. 337, o Ministério Público, requereu a expedição de ofício à Polícia Militar, a fim de que sejam disponibilizados os vídeos captados pelas câmeras operacionais portáteis acopladas aos uniformes dos policiais militares responsáveis pela abordagem (fls. 337), o que foi deferido a fls. 339.

Às fls. 355/356, foi concedida liberdade provisória em favor de CRISTHIAN. Em seguida, o réu foi citado e intimado da audiência fls. 375.

O vídeo mencionado na resposta à acusação de CAIO de fls. 328/331 foi juntado aos autos a fls. 341 e 342.

As testemunhas policiais militares WALLYSON SILVA DE AGUIAR e EVERTON ALVES CANUTO foram devidamente requisitadas (fls. 256).

A testemunha adolescente Lucas Santos Lameu foi requisitada a fls. 378/379 no CAI GAIVOTA, contudo, foi informado que o adolescente foi desligado da Fundação em 11/08/2022, sendo expedido mandado de intimação (fls. 380/381).

Conforme certificado a fls. 384, as vítimas GUILHERME e LUCAS, bem como a testemunha CRISTIANO foram intimadas para a audiência.

Certidões criminais do acusado CHRISTIAN, fls. 133, primário. CAIO, fls. 135, primário. GABRIEL, 138, primário. FLÁVIO, fls. 140, primário.

Em audiência, foram ouvidas a vítima, as testemunhas, bem como os réus foram interrogados.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela improcedência da ação penal com absolvição dos réus.

Por seu turno, a defesa pleiteou a absolvição dos réus por falta de provas.

É o relatório. Fundamento e Decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática do delito de Roubo.

A existência do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), boletim de ocorrência (fls. 14/21), termo de declarações e interrogatório (fls. 7/11), e, sobretudo, pela prova oral colhida.

No entanto, o mesmo não pode ser dito quanto à autoria. Não há provas suficientes de que os réus tenham sido autores do delito de roubo.

Se não vejamos: perante a autoridade policial o réu negou a autoria, mantendo a mesma versão durante a instrução criminal.

Na delegacia, o réu CRISTHIAN DA SILVA LIMA DO SANTOS relatou que estava com CAIO MONTEZZANO OLIVEIRA ALVES e LUCAS SANTOS LAMEU, andando pela Av. Paulista. Declarou que por volta das 18 horas se encontraram com os outros indivíduos. Relatou que todos se dirigiram para a Praça Roosevelt, para encontrar com meninas. Por volta das 00hs, resolveram pedir um uber para ir para outro local. Após chegarem ao local, o qual não se recorda, visualizaram GUILHERME HUMBERTO COELHO, ora vítima, momento em que decidiram pedir um cigarro. Relatou, que próximo a eles, havia um morador de rua. Ao pedirem um cigarro, Guilherme proferiu as seguintes palavras: "te vendo um cigarro por R\$ 2,00 (dois reais)". Neste momento, CAIO MONTEZZANO proferiu as seguintes palavras: "não vamos ficar se humilhando para esse cara". Relatou que Guilherme ficou irritado e começaram a discutir. Que Guilherme os chamou de trombadinhas e falou: "deixa esse macaco pegar o cigarro no chão".

Posteriormente, a vítima jogou um cigarro no chão. Declarou que houve uma intensa discussão entre as partes e que um dos seus amigos subtraiu o aparelho telefônico da vítima, mas que não soube quem fez isso. Negou que tivesse subtraído o aparelho telefônico da vítima. Relatou que o policial militar não teria motivos para mentir, mas negou que ele tivesse dispensado qualquer aparelho telefônico. Relatou que se dirigiram a uma casa noturna, mas sequer chegaram a entrar. Que passaram a noite na rua, com meninas, na Praça Roosevelt.

Na delegacia, CAIO MONTEZZANO OLIVEIRA ALVES declarou que estava no interior de uma casa noturna junto com Lucas Santos Lameu, Cristhian Da Silva Lima Do Santos, Gabriel De Barros Garcia e Flávio Goncalves Rodrigues. Declarou que todos saíram da casa noturna e que Cristhian Da Silva Lima Do Santos, Gabriel De Barros Garcia e Flavio Goncalves Rodrigues foram comprar bebidas alcoólicas em um posto de gasolina. Relatou que permaneceu na porta da casa noturna junto com Lucas Santos Lameu. Relatou que após alguns minutos, os 3 (três) indivíduos retornaram do posto de gasolina, sem as bebidas alcoólicas. Informou que quando seus amigos retornaram, visualizou outro indivíduo, que parecia ser um morador de rua. Neste momento, visualizou uma viatura em alta velocidade. Declarou que um morador de rua que estava próximo dos seus amigos, dispensou algum objeto, que parecia ser um aparelho telefônico. Relatou que não sabe dizer quem é a vítima e que não houve qualquer tipo de discussão entre seus amigos e a vítima.

Na delegacia, GABRIEL DE BARROS GARCIA declarou que resolveu sair com FLAVIO GONÇALVES RODRIGUES, seu amigo. Relatou que ambos foram para a Av. Paulista e depois se dirigiram a Rua Peixoto Gomide. Posteriormente, se encontraram com os outros 3 (três) indivíduos, sendo que Gabriel não conhecia nenhum deles. Relatou

que um dos indivíduos, o qual não se lembra, resolveu pedir um cigarro para GUILHERME HUMBERTO COELHO, ora vítima. Relatou que Guilherme jogou o cigarro no chão, ocasião em que eles começaram a discutir. Informou que naquele momento apareceu um morador de rua, o qual começou a se intrometer na discussão. Ato contínuo, após a discussão, todos foram embora. Relatou que enquanto caminhava pela via pública, foram abordados pelos policiais militares. Que não entendeu o motivo pelo qual estava sendo abordado. Questionado acerca do aparelho telefônico dispensado por CRISTHIAN, declarou que não o visualizou subtraindo o aparelho telefônico e nem o visualizou dispensando o celular. Relatou que não tem a menor idéia de quem subtraiu o aparelho telefônico e que só ficou sabendo que o aparelho tinha sido subtraído quando foram abordados pelos policiais. Declarou, por fim, que não sofreu qualquer tipo de lesão decorrente da abordagem policial.

Na delegacia, FLAVIO GONCALVES RODRIGUES declarou que resolveu sair com GABRIEL DE BARROS GARCIA, seu amigo. Relatou que no caminho, encontrou com CAIO MONTEZZANO OLIVEIRA ALVES, seu amigo. Informou que não conhecia os outros indivíduos, mas que os conheceu na data de hoje. Relatou que caminhava pela via pública, junto com os 4 indivíduos, momento em que resolveram pedir cigarro para GUILHERME HUMBERTO COELHO, ora vítima. Relatou que Guilherme jogou o cigarro no chão, ocasião em que eles proferiram as seguintes palavras: "tem algum cachorro para você jogar o cigarro no chão?". Declarou que as partes começaram a discutir e posteriormente, foram embora. Relatou que enquanto caminhava pela via pública, foram abordados pelos policiais militares. Que não entendeu o motivo pelo qual estava sendo abordado. Questionado acerca do aparelho telefônico dispensado por CRISTHIAN, declarou que não o visualizou subtraindo o aparelho telefônico e nem o visualizou dispensando o celular. Relatou que não tem a menor idéia de quem subtraiu o aparelho telefônico e que só ficou sabendo que o aparelho tinha sido subtraído quando foram abordados pelos policiais. Declarou, por fim, que não sofreu qualquer tipo de lesão decorrente da abordagem policial.

Em juízo, o réu CRISTHIAN DA SILVA LIMA DO SANTOS disse que tem 20 anos, e que estava junto com o Caio e depois encontraram o Flávio e o Gabriel e fizeram uma competição de quem pega mais mulher, momento em que o Flávio sugeriu que fossem para outro local, e foram para uma casa noturna. Subiram a Augusta e viu os rapazes e um deles estava fumando então acha que o Lucas pediu um cigarro, a vítima abriu a caixa do cigarro e ofereceu, e quando ele foi pegar ele disse que custaria R\$ 3,00 e o Caio disse que não precisariam ficar humilhando por pessoas assim, então o ofendido jogou o cigarro nas costas do Caio e falou palavras de baixo calão o que gerou uma discussão mas não houve agressão física. Conseguiu pedir o uber mas cancelou e foram para outra rua, então o Lucas passou e veio outro rapaz e jogou um objeto, então veio a polícia e os abordou. O morador de rua chegou do lado da vítima de braços cruzados perguntando o que estava acontecendo. Foi o primeiro a sair, não viu o que aconteceu depois. Não viu se o morador estava no local ainda. Ele disse "pode pegar seus macacos, vagabundos"

Em juízo, o réu CAIO MONTEZZANO OLIVEIRA ALVES disse que tem 20 anos. Afirmou que estavam bebendo quando saíram e estavam indo embora quando encontraram a vítima e foram pedir cigarro para ele, ele foi pegar e pediu R\$ 2,00, então o cigarro caiu e ele disse "pega aí seus macacos, escravos", disse que não era necessário fazer isso e o Flávio começou a discutir com ele e eles se alteraram, segurou os dois e depois de um tempo de discussão ele disse que o celular dele tinha sumido, disse que ele estava bêbado e que ele não sabia onde tinha colocado. Foram embora e então foram abordados pelos policiais. Tinha um cara atrás do Cristian que tinha se metido na briga perguntando se estava tudo bem e ficou do lado dela. Iam comprar o cigarro no posto e iam embora. Não sabe porque a versão que constou na delegacia é diversa, não assinou esse termo nem leu o documento, não lhe deram nada. Esse indivíduo era baixo de barba e sem boné. Acha que todos saíram juntos da discussão. Perceberam o indivíduo os seguindo

Em juízo, o réu GABRIEL DE BARROS GARCIA disse que estavam na Augusta e foram pedir cigarro para um moço, ele jogou no chão e falou "pega aí seus macacos" e começou uma discussão e chegou um morador de rua e ficou junto. Foram embora e o morador de rua foi também. Foram abordados e a vítima chegou dizendo que o celular dela tinha

sido roubado. Na abordagem o mendigo também gritou com a vítima. Os policiais liberaram o morador de rua e os levaram para a delegacia. Não sabe quem saiu primeiro, acha que foi o Flávio. Na hora que desceram primeiro os meninos foram abordados depois o depoente e o Flávio. Todos saíram juntos, acredita que o morador de rua também porque ele estava atrás. Conhecia apenas o Flávio e os meninos conheceu no mesmo dia, o Caio era amigo do Flávio.

Em juízo, o réu FLAVIO GONCALVES RODRIGUES disse que tinham saído para beber e quando iam embora encontraram um rapaz, pediram um cigarro ele jogou no chão e insultou seu amigo falando "pega aí seu macaco", não gostou do que ele falou e começou uma discussão. Se alterou um pouco com o que ele estava falando, e como não ia levar a nada saíram, momento em que foram abordados pela polícia, nem estava sabendo do celular. Um morador de rua estava do lado quando da discussão e depois ele desceu a rua junto, mas não tinha visto ele, só viu quando o policial questionou.

Ocorre que a versão apresentada pelos réus não foi afastada pelas demais provas orais colhidas nos autos.

A vítima GUILHERME HUMBERTO COELHO disse que estavam na Augusta junto com seu amigo Cristiano e foram no bar quando estavam indo embora rapazes pediram um cigarro, foi pegar, um deles bateu na sua mão, caiu, e então chegou uma galera o ameaçando falando que ele era folgado e um deles pegou seu celular e saíram. Nesse momento viu as viaturas que enquadraram os rapazes. Tinha tomado umas mas, não estava muito alterado. Dois deles sabe quem foi, um altão e um barbudo que foram os que mais o oprimiram, os outros ficaram em volta para pressionar. Questionado sobre ter jogado o cigarro no chão disse que não jogou. No meio do tumulto acha que foi o baixinho barbudo que pegou o celular mas o que mais falou foi o altão. Estava parado pedindo o Uber quando eles pediram o cigarro e bateram na sua mão. Houve uma discussão deles falando que ele era folgado porque teria jogado o cigarro no chão. O celular estava na sua mão, estava esperando o Uber. Eles o deixaram no canto e o grandão ficou falando que ele era folgado e viu o celular saindo da sua mão. Acha que tinham 6 ou 7 pessoas ao seu redor. Tinham várias pessoas na rua no momento. Estavam quase no meio do quarteirão e a viatura foi pega-los quase virando no quarteirão, ou seja meia quadra. Eles saíram correndo. Eles saíram andando, e quando viram a viatura aceleraram o passo. Quando chegou o policial estava com o celular na mão dizendo que um de barba tinha jogado o celular no lixo. O careca estava mas não falou nada. O que pegou o seu celular foi o barbudo, o penúltimo. Não sabia quem era o morador de rua. Vendo o minuto 12:27 disse que ele quem pegou seu celular.

O informante CRISTIANO REZENDE SILVA declarou que estavam na Paulista aguardando o Uber quando foram abordados por rapazes e um deles levou o celular do Guilherme. A princípio acharam que era só que eles estavam pedindo um cigarro e quando ele foi tirar o celular do bolso caiu no chão e então eles ficaram irritados porque acharam que ele tinha jogado no chão ofendendo eles. Como ele estava com o celular na mão um deles pegou e saiu, só que estava passando uma viatura que desceu e os pegou. Eram muitos meninos mas os mais próximos era um muito alto que chamava mais atenção e outro bem baixinho barbudo que foi o que saiu correndo. Teve uma discussão prévia, a abordagem foi normal de pedido de cigarro. Acharam que sairia briga. Estava muito bêbado na hora. Levantou achando que era briga, eles estavam muito próximos. Não viu a abordagem dos policiais, eles viraram a esquina e os policiais pegaram eles mais a abaixo, quando desceram os policiais já tinham pegado eles e encostado na parede. Não viu eles encontrando o celular, o policial disse que um deles jogou o celular na rua. Acredita que eram 5 ou 6 minutos. Reconheceu a pessoa de barba no minuto 12:21 como a pessoa que acredita que pegou o celular. Devem ter chegado no bar por volta das 22h.

A testemunha Policial Militar - WALLYSON SILVA DE AGUIAR afirmou que estavam em patrulhamento pela rua Augusta quando dois indivíduos acenaram dizendo que tinham sido abordados por 5 indivíduos que tinham subtraído seu celular, fizeram o patrulhamento e encontraram os 5 indivíduos e mais um morador de área livre que também foi abordado. Na busca pessoal nada foi encontrado mas próximo de um deles estava um celular. A vítima reconheceu os 5 indivíduos e o morador de rua a vítima

não reconheceu dizendo que ele não estava junto e por isso ele foi liberado. Os meninos disseram que não tinham roubado, mas a vítima. Os meninos disseram que tinham pedido um cigarro para a vítima. Não aparentava ter ocorrido uma briga. Qualificaram o morador de rua que disse que tinha passagem criminal. O morador de rua estava na mesma calçada dos meninos mas não próximos, porém optaram pela abordagem. Os cinco estavam distantes, mas não estavam correndo, apenas andando acelerado.

A testemunha Policial Militar - EVERTON ALVES CANUTO - RE: 157770-A narrou que estavam em patrulhamento quando viram a vítima acenando e ela disse que tinha sido roubada e levaram seu celular indicando a direção, viram os indivíduos, solicitaram apoio seu parceiro desembarcou e viu o aparelho celular ao chão ao lado de um dos réus, o mais alto. Colocou eles de frente para a parede, a vítima chegou e reconheceu o aparelho celular, reconheceu eles menos um morador de área livre. O ofendido disse que pediram um cigarro ele deixou cair, houve um desentendimento e um deles subtraiu o aparelho celular. Os réus disseram que estavam voltando da balada, viram a vítima pediram um celular, e ele jogou o cigarro no chão e começou o desentendimento, eles negaram a subtração. O morador de área livre foi liberado porque a vítima não reconheceu. O morador de rua estava caminhando não estava conversando com os demais. A vítima estava um pouco alterada. Ainda falou para a vítima que o morador de rua não tinha o mesmo perfil dos demais, e os réus negaram conhecê-lo. Os réus estavam na calçada andando normalmente. O celular estava no chão.

Assim, verifica-se que os réus foram detidos poucos minutos depois do fato e com eles não foi encontrado o pertence da vítima, havendo dúvida se eles realmente seriam os roubadores.

Mais do que isso, a vítima disse aos policiais que o outro indivíduo nada teve a ver com os fatos, porém em juízo, ao ver as imagens das câmeras dos policiais reconheceu este indivíduo como aquele que subtraiu seu celular, em completo descompasso com a prova inquisitorial.

Ou seja, não é possível nem mesmo saber quem teria subtraído o celular, até porque segundo os policiais o morador de rua não estava nem mesmo junto aos réus, mas apenas andando na mesma rua.

Embora os policiais tenham dito que viram um dos réus dispensando o objeto na rua, isso não ficou registrado nos vídeos captados pelas câmeras operacionais portáteis acopladas aos uniformes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, juntados a fls. 341 e 342.

Do vídeo anexado, observa-se que, quando da abordagem dos acusados, um dos policiais já tinha o suposto celular da vítima em mãos, não tendo ficado claro em que momento o teria localizado, muito menos com quem.

Ademais, resta evidente na gravação que a vítima estava alcoolizada no momento da discussão havida com os réus, não sendo possível apurar com a certeza necessária a condenação como se deu o desenrolar dos fatos.

A título de exemplo percebe-se do vídeo dos policiais juntados:

02:33:00 O primeiro de óculos questiona se ele falou o que ele fez, que pediu o cigarro, que ele exigiu R\$ 2,00 e jogou no chão, que não pegou nada dele

02:49:37 questionou novamente quem pegou o celular e a vítima fala o grandão. Diz que não foi agredido

02:50:49 Estava comprando uma cerveja e eles chegaram e pediram cigarro, o cigarro caiu, eles começaram a ficar bravos, chegou um monte de gente e pegaram o celular. Todos o oprimiram. Falaram "ta achando que eu sou comédia, jogando cigarro no chão" Quando questionado quem pega o celular ele aponta o de camiseta branca e o de barba, mas na descrição na delegacia diz que Christian era o mais agressivo, justo o que o questionou quanto as ofensas por ele feita quando pediu um cigarro. Ou seja, não se sabe ao certo quem teria de fato pegado o celular, ou mesmo se o outro indivíduo detido estaria junto no momento da abordagem, havendo ainda indícios de que não se tratou de um roubo de fato mas de uma discussão entre as partes por conta do cigarro que caiu ou foi jogado, não se sabe ao certo.

Assim, não há reconhecimento seguro ou provas judiciais que possibilitem um decreto condenatório indubitado.

Assim, a versão apresentada pelos réus de que não praticaram o roubo não foi maculada.

Desta feita, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que, no processo criminal, o decreto condenatório exige certeza absoluta, baseada em dados objetivos indiscutíveis, que evidenciam, de forma indubitosa, o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade de serem os acusados os autores do fato criminoso.

Em razão disso, já se decidiu: "A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível criminoso é condenar um possível inocente". (TJSP - AC 142.227-3 - Rel. Nelson Fonseca - JTJ 170/315).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de ABSOLVER os réus CRISTHIAN DA SILVA LIMA DO SANTOS, CAIO MONTEZZANO OLIVEIRA ALVES, GABRIEL DE BARROS GARCIA e FLAVIO GONCALVES RODRIGUES, qualificado nos autos, da imputação do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Arquivem-se aos autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA